



WAN MARZURA BINTI MANSOR
Lwn.
ZAMHURI BIN RAMLI

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Nadzri bin Haji Abdul Rahman (Ahli)

16 Ogos 2024 / 11 Safar 1446H

Permohonan Semakan No. 2407-A0010-003-0095

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Cik Adilita Alhawa binti Mohamed (Tetuan Nazir & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

1) Permohonan ini difailkan oleh Pemohon (Pemohon) untuk menyemak semula keputusan berkaitan injunksi yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 25/06/2024 dalam Permohonan No. 2303-H0410-444-0229. Pemohon tidak berpuas hati dengan sebahagian keputusan kerana terdapat satu harta yang dipohon tidak dimasukkan dalam perintah injunksi tersebut.

LATAR BELAKANG KES

2) Pada 17/03/2023, Pemohon telah memfailkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah melalui Saman No. 2303-H0410-212-0228. Pada tarikh yang sama, Pemohon juga telah memfailkan permohonan injunksi bagi semua harta yang ingin dituntut sebagai tindakan perlindungan.

3) Pada 25/06/2024, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan seperti berikut:

- 3.1 Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 200(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- 3.2 Mahkamah memerintahkan agar Responden dan/atau wakilnya dan/atau ejen-ejennya dilarang dan ditegah daripada menjual, membuat pindahan hakmilik dan/atau melupuskan harta-harta di bawah sehingga kes induk harta sepencarian (Saman No. 2304-H0410-212-0228) selesai.
 - (a) Sebuah rumah dua (2) tingkat di bawah Hakmilik PM 4046, Lot 1026, Sungai Buloh, Pekan Baru Subang, Daerah Petaling, Negeri Selangor yang beralamat di 52, Jalan U5/150, Bandar Pinggiran Subang, Seksyen U5, 40150 Shah Alam, Selangor;
 - (b) Sebuah kereta Honda Civic 1.8L I-VTEC (A) Saloon (No. Pendaftaran: NBY949); dan
 - (c) Sebuah motosikal Kris MN100F (No. Pendaftaran: NCD9654).

4) Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan permohonan semakan berdasarkan alasan-alasan seperti berikut:

- 4.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak memasukkan harta berupa sebidang tanah lot pertanian di bawah Hakmilik PM 8791, No Lot 103486, Sebahagian Lot 557, Mukim Dengkil, Daerah Sepang, Negeri Selangor dalam perintah injuksi tersebut (selepas ini dirujuk sebagai tanah lot pertanian di Sepang);
- 4.2 Pemohon menyatakan bahawa adalah wajar tanah lot pertanian tersebut dimasukkan dalam perintah injuksi kerana harta tersebut diperolehi dalam tempoh perkahwinan dan masih lagi berada dalam milikan Responden dan masih belum dijual;
- 4.3 Semasa keputusan dibacakan YA Hakim Bicara telah menyebut secara ringkas bahawa Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon untuk tiga (3) harta iaitu rumah di Sepang, kereta Honda Civic dan motosikal Kris. Pemohon menyatakan bahawa tiada rumah yang belum dijual di Sepang yang dipohon tindakan injuksi, sebaliknya hanya terdapat rumah di Bandar Pinggiran Subang, Shah Alam dan juga tanah lot di Sepang yang dipohon untuk tindakan injuksi; dan
- 4.4 Pemohon juga menyatakan bahawa berkemungkinan YA Hakim Bicara terkhilaf dalam membacakan keputusan kes injuksi tersebut kerana beliau mengejar masa. Walaupun jam telah menunjukkan pukul 12.00 lebih tengah hari, namun masih lagi terdapat tiga (3) kes yang belum selesai. Kes Pemohon yang ditetapkan pada jam 12.00 tengah hari telah dipanggil dahulu kerana melibatkan pembacaan keputusan sahaja.

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH

Isu 1: Sama ada permohonan ini menepati kriteria semakan.

5) Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 berkaitan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah.

6) Dalam menimbangkan permohonan ini, dengan hormatnya kami merujuk kepada panduan prosiding semakan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah [2013] JH 36 (2)**, **Sa'diah binti Hj. Tamin lwn. Zainal Arsyad bin Mohd. Amin [2015] JH41(2)**, **Jamaludin bin Che Murad lwn. Dasmawati [2017] JH44(2)** dan **Maya binti Ahmad Fuad lwn. Hisham bin Halim [2018] JH46(2)**.

7) Seterusnya kami juga merujuk kepada **Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014** berkaitan Peraturan Semakan Kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah mengenai kriteria- kriteria kes yang boleh dipohon melalui prosiding semakan.

8) Merujuk kepada **Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon bertarikh 24/07/2024**, kami berpuas hati bahawa prosiding semakan boleh dijalankan dengan mengambil kira bahawa alasan yang dihidkan oleh Pemohon adalah berkaitan keputusan YA Hakim Bicara telah dibuat dalam keadaan tergesa-gesa sehingga menyebabkan terdapat harta yang tidak dimasukkan dalam perintah injunksi yang

dipohon. Isu ini adalah selaras dengan **Perkara 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014** berkaitan tatacara YA Hakim Bicara dalam mengendalikan perbicaraan.

Isu 2: Sama ada Mahkamah telah terkhilaf apabila tidak memasukkan tanah lot pertanian di Sepang dalam perintah injunksi yang dikeluarkan.

9) Kami telah meneliti permohonan semakan yang dikemukakan oleh Pemohon dan seterusnya memanggil rekod prosiding kes Permohonan No. 2303-H0410-444-0229. Berdasarkan penelitian yang telah dibuat, kami tidak menemui sebarang bukti yang menunjukkan bahawa YA Hakim Bicara telah bertindak tergesa-gesa dalam membuat keputusan sehingga menyebabkan terdapat harta yang tertinggal untuk dilindungi di bawah perintah injunksi tersebut. Di samping itu, Pemohon juga gagal mengemukakan apa-apa keterangan untuk membuktikan bahawa YA Hakim Bicara telah bertindak tergesa-gesa.

10) Hasil penelitian juga menunjukkan bahawa semua proses berkaitan prosiding *inter-parte* dalam permohonan injunksi tersebut telah dijalankan mengikut prosedur yang ditetapkan dan tiada kekhilafan yang jelas dalam keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Bicara.

11) Kami juga mendapati bahawa keputusan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara pada 25/06/2024 telah dipertimbangkan dengan sewajarnya. Terdapat catatan YA Hakim Bicara dalam prosiding yang menunjukkan bahawa semua harta yang ingin dilindungi, termasuk tanah lot pertanian di Sepang telah dipertimbangkan secara berhemah. YA Hakim Bicara secara jelas mencatatkan bahawa permohonan

injunksi untuk tanah lot pertanian tersebut tidak diluluskan dan ditandakan “pangkah”.

12) Kami juga telah merujuk **draf perintah** yang difailkan oleh Peguam Syarie Pemohon pada 01/07/2024, yang telah disemak oleh Peguam Syarie Responden pada 25/06/2024. YA Hakim Bicara telah mencatatkan tanda “potong” pada butiran no. 2.2 draf perintah tersebut yang mana ia menyenaraikan tanah lot pertanian di Sepang seperti mana yang dipohon oleh Pemohon. Tanda “potong” tersebut menunjukkan kepada kami bahawa keputusan YA Hakim Bicara adalah berdasarkan pertimbangan yang teliti dan bukan hasil keputusan yang tergesa-gesa.

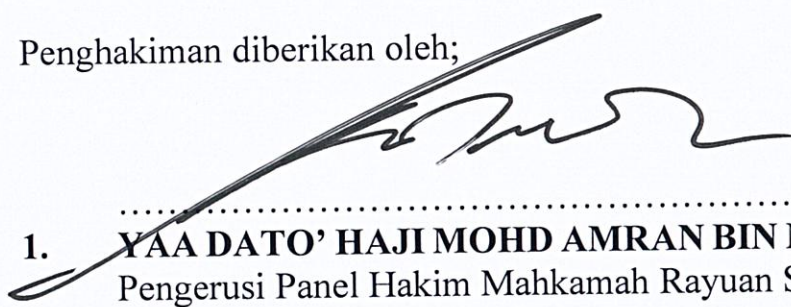
13) Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut kami berpuas hati bahawa permohonan semakan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak berasas. Pemohon juga gagal menunjukkan kepada kami bahawa terdapat kekhilafan dalam keputusan yang telah diberikan sehingga memerlukan semakan semula terhadap perintah yang telah diberikan.

KEPUTUSAN

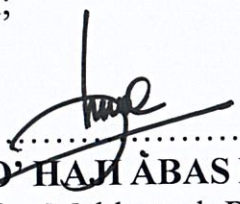
SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon serta menyemak rekod prosiding kes, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan seperti berikut:

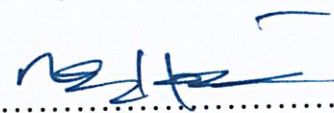
- 1) Permohonan semakan Pemohon DITOLAK.

Penghakiman diberikan oleh;


.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;


.....
2. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....
3. **YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN ABDUL RAHMAN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor